

1502031-65.2021.8.26.0168

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ALINE TABUCHI DA SILVA

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... João Ribeiro de Barros. Informa que neste roubo subtraiu o valor de mais ou menos R\$ 300,00 reais e que deste dinheiro ficou com R\$150,00 reais e o "Sidiei" ficou com R\$ 150,00 reais. Alega que sua namorada a época Jeniffer Maria Silva Barbosa, atualmente ex-namorada, não ficou com nenhum dinheiro do roubo. Que olhando as imagens relativas roubo ao posto de combustível ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

1ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena-SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502031-65.2021.8.26.0168 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502031-65.2021.8.26.0168

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2284768/2021 - DEL.INV.GER. DRACENA, 15198315 - DEL.INV.GER. DRACENA, 2989/21/622 - DEL.INV.GER. DRACENA, 2284768 - DEL.INV.GER. DRACENA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DESCONHECIDO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE TABUCHI DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra KAUAM PEREIRA AMARAL, vulgo "Sidiei" e JENIFFER MARIA SILVA BARBOSA, qualificados nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 16 de outubro de 2021, às 21h15min, no estabelecimento denominado Auto Posto Express Dracena Ltda, localizado na Avenida José Bonifácio, 1500, centro, nesta cidade e Comarca de Dracena, os acusados KAUAM PEREIRA AMARAL, vulgo Sidiei, e JENIFFER MARIA SILVA BARBOSA, previamente ajustados e agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços com o inimputável J.G.S.S., subtraíram, para si, coisa móvel alheia, mediante violência e grave ameaça exercida contra Erik Alessandro Omodei, consistindo na importância de R\$ 500,00 (quinhentos) reais, em dinheiro, pertencentes a referido estabelecimento comercial.

A denúncia foi recebida em 25 de abril de 2022 (fls. 303/307). Citados (fls. 377 e 379), os acusados apresentaram defesa prévia (fls. 357/360 e 407/409).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 367/368 e 410/413).

Em audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes e interrogados os réus (fls. 501/517).

Em alegações finais o Ministério Público requereu a procedência do pedido condenatório nos termos da denúncia (fls. 508/514).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição dos acusados (fls. 528/529 e 530/531).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, não merece guarida a tese da defesa de inépcia da denúncia.

Como cediço, a peça acusatória é considerada juridicamente idônea quando contém, entre outros requisitos formais, a exposição clara e objetiva dos fatos supostamente delituosos, com narração de todos os elementos essenciais e circunstanciais que lhes são inerentes, permitindo, desse modo, àquele que sofre a acusação penal o exercício pleno do direito de defesa.

Nesse sentido:

Apelação - Furto simples tentado - Recurso defensivo - Preliminar - Inépcia da denúncia - Questão superada, com a prolação de sentença condenatória - Precedentes do C. STJ - Exordial acusatória que preenche os requisitos do art. 41 do CPP - Exercício pleno do direito de defesa pelo apelante - Preliminar rejeitada - Absolvição - Descabimento - Vítima e policiais militares firmes ao ratificar os termos da denúncia - Versão exculpatória apresentada pelo recorrente isolada das provas amealhadas - Condenação mantida - Tese de ausência de dolo não acolhida - Consumo voluntário de drogas e bebidas alcoólicas que não afasta a imputabilidade penal - Inteligência do art. 28, inc. II, CP - Reprimenda não impugnada - Regime semiaberto correto e inalterado, considerando a reincidência do recorrente - Substituição penal descabida e não socialmente recomendável - Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade inadequado, pois sua prisão cautelar foi revogada na r. sentença - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500672-93.2020.8.26.0272; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021).

In casu, da simples análise da petição de ingresso (fls. 294/296), verifica-se que ela atendeu a todos os aspectos formais e condições genéricas previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, necessários ao devido processamento do feito.

Ressalte-se que maiores detalhamentos dos fatos e da conduta dos acusados podem ser reservados para a instrução criminal.

Ademais, não há que se falar em ausência de justa causa, pois esta se consubstancia na existência de lastro probatório mínimo, indicativo da materialidade e de autoria, requisitos que estão presentes na presente demanda, conforme fundamentação.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIASDE FATO. DENÚNCIA REJEITADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DEMONSTRADO.

Tendo em vista que a denúncia atendeu aos requisitos do artigo 41 do CPP, bem como ter sido comprovada a existência da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, não há que se falar em rejeição da peça inicial por falta de justa causa para o exercício da ação penal. RECURSO MINISTERIALPROVIDO. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0000538-60.2018.8.26.0483; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Venceslau - 3ª Vara; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro: 04/02/2019).

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de reconhecimento (fls. 30), relatórios de investigação (fls. 36/97), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A vítima ERIK ALESSANDRO OMODEI declarou que é funcionário do posto Express. Na data dos fatos, por volta das 21h00min, estava no caixa e, poucos minutos antes, havia recolhido parte do valor arrecadado naquele dia e colocado no caixa e parte em seus bolsos, dividido, como faz de costume. Quando o posto estava sem clientes, apenas com o declarante e os dois frentistas Juliano Ribas Verona e Clauter Matos Pereira, chegou um rapaz pela lateral da Rua Duque de Caxias e, com arma empunhada, apontou para os outros dois frentistas que estavam mais vulneráveis. O rapaz estava vestido com toca ninja, blusa de manga longa escura, salvo engano azul marinho, calça jeans, medindo cerca de 1,70, e de compleição física magra. Afirma que ele verbalizou aos frentistas em tom ameaçador e com a arma apontada para eles pedindo dinheiro. Os dois frentistas entregaram um pouco de dinheiro que tinham nos bolsos. O declarante se afastou do caixa e acabou chamando a atenção do sujeito, que se aproximou com a arma e pediu o dinheiro. Percebeu que a arma aparentava ser um revólver, com cano longo e fino, meio enferrujado e parecia niquelado. Ele exigiu dinheiro e o declarante colocou no interior de uma sacola branca que o bandido tinha em mãos. Em seguida, ele deixou o local pelo mesmo lado que entrou e tomou rumo ignorado, subindo a Rua Duque de Caxias, sentido Lanchonete Chopin. Acionou a polícia militar e informou as características do sujeito. Os policiais diligenciaram, mas não conseguiram localizá-lo. Apurou que foi subtraído cerca de R\$420,00 (quatrocentos e vinte reais), valor que faltou no caixa daquela noite. Disse que o sujeito que praticou o roubo estava de touca ninja e não conseguiu reconhecê-lo. Não viu quem estava junto com ele (fls. 09 e 503 - mídia gravada). No mesmo sentido, o depoimento das testemunhas JULIANO APARECIDO RIBAS VERONA (fls. 11 e 502 - mídia gravada) e CLAUTER DE MATOS PEREIRA (fls. 12 e 501 - mídia gravada).

A testemunha BRUNO DRAGO CARDOSO disse que é gerente substituto do Posto Express, no entanto, não presenciou os fatos. Apenas recebeu uma ligação do funcionário Erik acerca do roubo. Aduz que o Posto conta com monitoramento por câmeras e as forneceu ao investigador de polícia. Não teve qualquer informação sobre o sujeito que praticou o crime (fls. 07 e 517 - mídia gravada).

O investigador de polícia MISAEL DOMINGOS DA SILVA JUNIOR relatou que realizou diligências visando apurar a autoria do delito tratado nos autos. Disse que verificou nas câmeras de segurança de locais próximos um indivíduo passando próximo ao local antes e depois do cometimento do delito e, em seguida, um veículo saindo em alta velocidade. Verificou nas câmeras de segurança do posto de combustíveis que o mencionado veículo passou várias vezes em frente ao local e, inclusive, efetuou o abastecimento. Foi possível identificar a placa e demais características do veículo, bem como que havia, pelo menos, três pessoas em seu interior. O veículo foi estacionado em um local próximo e o crime foi praticado. Conseguiu identificar que o veículo foi sentido à cidade de Junqueirópolis por meio do sistema de monitoramento de câmeras. Informa que, paralelamente, também estava apurando um outro crime de roubo, no qual encontrou dois suspeitos, qual seja, o adolescente J. e o vulgo "sacolinha". As características dos crimes eram bem similares ao apurado nos autos, assim como as características físicas do autor do roubo. Aduz que no mês de janeiro o adolescente J. foi preso em flagrante por um crime de roubo a um mercado na cidade de Junqueirópolis, utilizando o mesmo veículo, oportunidade em que confessou, com detalhes, como havia sido cometido o crime apurado nestes autos. Ele narrou que convidou sua namorada e o "Sidiei", ora acusados, para virem até Dracena, pois estava precisando de dinheiro; passaram no posto de combustíveis e decidiram praticar o crime; o adolescente J. conduzia o veículo, sua namorada JENIFFER estava no banco do carona e, no banco traseiro, estava o acusado "Sidiei"; após abastecerem o veículo, foram sentido Rua Monte Castelo, momento em que pediu que JENIFFER ficasse no banco traseiro do veículo e o "Sidiei" assumiu a condução para conseguirem fugir mais rapidamente; em seguida, o adolescente J. desceu do carro, colocou um capuz e foi até o posto de gasolina com a arma de fogo; praticou o roubo, subtraindo o dinheiro e voltou correndo para o veículo, fugindo em alta

velocidade; após o crime, J. disse que entregou a arma ao "Sacolinha" para que escondesse; informou que "Sacolinha" teria vendido a arma; o dinheiro subtraído foi dividido entre os três indivíduos. Por fim, disse que nas imagens só é possível ver um indivíduo praticando o roubo. O adolescente J. confessou que praticou o delito, enquanto o "Sidiei" auxiliaria na fuga e JENIFFER na cobertura (fls. 36/97 e 516 - mídia gravada).

A testemunha JOEL LOPES MATOS relatou que é morador de Junqueirópolis e conhece a ré JENIFFER desde criança, afirmando que nunca teve conhecimento de que ela praticou qualquer crime. Disse que não sabe nada sobre os fatos (fls. 515 - mídia gravada).

Na fase administrativa a acusada JENIFFER MARIA SILVA BARBOSA relatou que namorou J.G.S.S. por cinco meses e estava grávida dele. Informou que está separada de J.G.S.S. há uma semana. Quanto aos fatos tratados nos autos permaneceu em silêncio (fls. 34). Interrogada em Juízo, disse que não tem nada a declarar, pois somente tomou conhecimento dos fatos quando foi presa. Não sabia o que estava acontecendo. Conhece J., pois tiveram um relacionamento. Conhece o réu KAUM da cidade, o qual era amigo de J. (fls. 504/505 - mídia gravada)

O réu KAUAM PEREIRA AMARAL, vulgo "Sidiei" não foi localizado na fase policial. Interrogado em Juízo, narrou que na data dos fatos estava em Junqueirópolis e o adolescente J. o chamou para ir até Dracena. Mas ele apenas disse que iriam andar na cidade, nunca disse que iriam roubar. Afirma que J. pegou a esposa dele e foram até Dracena. Abasteceram o veículo e saíram, mas J. disse que iria voltar para buscar uma Coca-Cola. Afirma que estava no banco traseiro, pois não sabe dirigir. Após alguns instantes J. voltou e disse que não conseguiu comprar o refrigerante, pois tinha um pessoal que conhecia seu pai, o qual iria brigar com ele por não ter habilitação. Voltaram para Junqueirópolis e em nenhum momento J. disse que praticou o roubo ou entregou qualquer dinheiro ao declarante. Não viu nenhuma arma com J. (fls. 506/507 - mídia gravada).

Pois bem.

Analisando-se as provas amealhadas aos autos percebe-se, de forma suficiente, terem os acusados realizado o delito descrito na denúncia.

De acordo com o relatório de investigações de fls. 36/97, foram realizadas diligências visando apurar a autoria do delito em questão. Foi relatado pelo investigador de polícia Misael Domingos da Silva Junior: "Em contato com os funcionários do posto EXPRESS fui informado que no dia dos fatos estavam de serviço, os frentistas Erik, Juliano e Clauter quando chegou um indivíduo armado com um revólver niquelado com diversos pontos de ferrugem, o autor anunciou o assalto e pediu o dinheiro que estava com os funcionários, subtraindo aproximadamente R\$ 420,00 reais. Os funcionários afirmaram que o autor chegou pela rua Duque de Caxias e voltou para o mesmo sentido, percorri o provável trajeto feito pelo autor e encontrei algumas câmeras de segurança próximas e solicitei a colaboração dos moradores com o intuito de obter imagens úteis a investigação. O posto vítima também é guarnecido por sistema de monitoramento, em posse das imagens obtidas, foi possível presumir a dinâmica do crime como segue. O primeiro vídeo de interesse foi obtido a partir das imagens do posto de gasolina vitimado, no frame abaixo é possível verificar um veículo suspeito passando na rua em frente ao posto de gasolina, provavelmente para observar o local. Algum tempo depois o veículo retorna e para em uma das bombas para abastecer. Nas imagens é possível observar que ao menos três pessoas estão no interior do veículo, pois além do motorista e passageiro dianteiro é possível verificar um terceiro indivíduo no banco traseiro que inclusive está sentado de modo estratégico para observar toda a movimentação do local. Verifica-se ainda que o veículo possui um adesivo no canto superior esquerdo do vidro traseiro que contém os dizeres: "METE MARCHA", o veículo não estava com o tampão do porta malas e apresenta sinais de lama próximo as rodas. Ao aproximar a imagem é possível ter uma visão clara da placa do veículo, sendo "CQX 5091", outro ponto importante a ser observado é a direção que o veículo tomou, indo pela rua Duque de Caxias sentido a rua Monte Castelo. Analisando o sentido tomado pelo carro, foi possível verificar através de outras câmeras próximas que o veículo passa algumas vezes pelo entorno, possivelmente procurando o melhor lugar para

esconder o veículo durante a prática criminosa. Nas imagens a seguir percebe-se que o veículo após percorrer algumas vezes pelas ruas próximas ao posto de gasolina, tenta se posicionar na rua Duque de Caxias uma esquina acima do local dos fatos, é provável que o autor iria descer naquele local e o motorista aguardaria ali até o retorno pós crime. O veículo permanece alguns segundos parado no local, no entanto após a vinda de outro automóvel de frente os autores desistem daquele local, e saem possivelmente em busca de um local menos visível para estacionar o veículo e aguardar a prática do crime. Aproximadamente dois minutos depois, percebe-se que um indivíduo passa pela calçada da esquina da rua Monte Castelo com a Rua Duque de Caxias indo em direção ao posto de gasolina. Infere-se que os autores tenham estacionado o veículo na rua Monte Castelo local bem escuro a noite sendo mais fácil observar a presença de outros veículos. Após o indivíduo passar sentido ao posto de gasolina, é possível verificar através das câmeras do posto o autor chegando para praticar o crime. Nas imagens verifica-se que o autor chega pela rua Duque de Caxias, já com a arma em punho e rende os frentistas exigindo que eles coloquem o dinheiro em uma sacola plástica de cor branca. Durante o roubo foi possível verificar que o autor utilizava as seguintes vestimentas: camiseta de manga longa na cor roxa com o numeral 11 em cor rosa nas costas além de calça preta e um tênis de cor preta com detalhes em cor mais clara no solado e na parte traseira e também touca ninja preta, é possível perceber ainda que o autor aparenta ser negro, estatura mediana alta e compleição física magra. Após o crime o autor passa novamente pela calçada da esquina das ruas Monte Castelo com Duque de Caxias e 16 segundos depois o automóvel Gol passa em alta velocidade vindo do mesmo sentido que o autor fugiu. Presume-se que o autor após o crime tenha entrado no veículo Gol que já estava aguardando para a fuga. Ao analisar o sistema de monitoramento do projeto "HORUS" foi possível verificar que o veículo suspeito sai de nosso município logo após o cometimento do crime pelo trevo da empresa EXPRESSO ADAMANTINA e vai sentido ao município de Junqueirópolis (...) No dia 26/01/2022 foram presos no município de Junqueirópolis em flagrante delito de roubo o investigado J.G.S.L.S. e outro indivíduo conforme RDO 267/2022 - DEL SEC DRACENA PLANTÃO, neste crime o indiciado J. utilizou o veículo GOL de placas CQX-5091, além do emprego de arma de fogo. O veículo foi devidamente apreendido e foi possível constatar tratar-se do mesmo automóvel utilizado para a prática do roubo ao posto EXPRESS (...) O veículo apreendido possui as características únicas do veículo utilizado na prática criminosa ocorrida em nosso município além de ostentar a mesma placa, tendo em vista a apreensão do veículo e do indivíduo Júlio que já figurava como suspeito durante a investigação, interpelei-o sobre os crimes aqui investigados, e ao ser confrontado com os elementos probatórios arrecadados até o momento, Julio confessou as práticas delituosas com riquezas de detalhes, como verifica-se em suas declarações: "(...) Que no mês de outubro, o declarante estava novamente precisando de dinheiro, posto que não possui emprego fixo, e resolveu chamar a pessoa de "Sidiei" para vir novamente nesta cidade, tentar roubar outro posto de combustível. Informa que vieram para estava cidade em um veículo VW/Gol, de placas CQX-5091, cor branca, pertencente ao declarante, mas que por estar com os documentos atrasados está registrado em nome de terceira pessoa. Afirma o declarante que estava conduzindo o veículo, sua ex-namorada Jeniffer estava no banco do passageiro e "Sidiei" estava no banco traseiro do veículo. Que antes de fazer o roubo, o declarante parou no posto de combustível e ainda abasteceu o valor de R\$ 10,00 reais de gasolina, a fim de verificar se seria fácil realizar o roubo e quantas pessoas/atendentes haviam no posto. Que após saiu com o seu veículo, ainda passou algumas vezes em frente do posto e parou no quarteirão de cima. Neste momento pediu para que sua namorada fosse para o banco traseiro do veículo e "Sidiei" ficou na direção do veículo com o carro ligado para dar "fuga" mais rápido. Que o declarante desceu sozinho do veículo com a arma tipo revolver, calibre 32 (o mesmo utilizado no roubo anterior) na cintura, colocou o capuz e ainda ficou na esquina mais ou menos uns 5 minutos olhando o movimento. Quando percebeu que não havia ninguém o declarante foi correndo até o posto e anunciou o assalto. Informa que estava com uma sacolinha branca no bolso e pediu para o frentista colocar o dinheiro dentro. Que somente um frentista colocou o dinheiro

dentro da sacola e o declarante saiu correndo para o veículo. Que entrou rapidamente no veículo e foram embora para Junqueirópolis pela rodovia comandante João Ribeiro de Barros. Informa que neste roubo subtraiu o valor de mais ou menos R\$ 300,00 reais e que deste dinheiro ficou com R\$150,00 reais e o "Sidiei" ficou com R\$ 150,00 reais. Alega que sua namorada a época Jeniffer Maria Silva Barbosa, atualmente ex-namorada, não ficou com nenhum dinheiro do roubo. Que olhando as imagens relativas roubo ao posto de combustível Express, ocorrido no dia 16/10/2021, por volta das 21:15 horas (Boletim de ocorrência 2989/2021 – Del. Sec. Dracena Plantão – IPE 2284768-55.2021.090415) reconhece sem sombra de dúvidas como sendo o indivíduo das filmagens, reconhecendo ainda o seu veículo VW/GOL, de placas CQX-5091, como sendo aquele que aparece nas imagens do posto e em outras imagens colhidas de câmeras de segurança das imediações na mesma oportunidade, sendo que o veículo possui um adesivo no canto superior esquerdo do parabrisa traseiro. Esclarece, ainda, que já havia vindo para Dracena no dia anterior e passaram pelo mesmo posto de combustível a fim de praticar o crime de roubo, sendo que, entretanto, por haverem diversas pessoas no interior do posto de combustível, desistiram de praticar o crime nesta oportunidade. (...) O declarante J. identificou através dos sistemas policiais, sua namorada Jeniffer (...) Foi apresentado ao declarante fotografias de indivíduos para o formal reconhecimento de "Sidiei", tendo ele indicado sem sombra de dúvida a fotografia de Kauam Pereira Amaral RG: (...) sendo seu comparsa no crime de roubo praticados em nosso município que vitimou o Auto Posto Express." (grifo nosso). Verifica-se, portanto, que restou devidamente comprovado que os acusados KAUAM PEREIRA AMARAL, vulgo "Sidiei" e JENIFFER MARIA SILVA BARBOSA praticaram o delito na forma como imputado na exordial acusatória. Ficou demonstrado pela prova carreada aos autos que os acusados foram convidados pelo inimputável J.G.S.S. para irem de Junqueirópolis até Dracena praticarem um crime de roubo.

De acordo com o relatório de investigações de fls. 36/97, foi possível verificar nas imagens das câmeras de segurança que o veículo em que estavam os acusados e o inimputável J.G.S.S. passou algumas vezes pelo posto de combustíveis e, inclusive, realizaram o abastecimento, oportunidade em que puderam visualizar o local e as pessoas que ali estavam com mais facilidade. Procuraram por uma via próxima ao local em que os réus pudessem aguardar a empreitada criminosa de J.G.S.S. e fugir na sequência.

Observou-se do relatório de investigações, ainda, que o veículo "(...) passa algumas vezes pelo entorno, possivelmente procurando o melhor lugar para esconder o veículo durante a prática criminosa (...) percebe-se que o veículo após percorrer algumas vezes pelas ruas próximas ao posto de gasolina, tenta se posicionar na rua Duque de Caxias uma esquina acima do local dos fatos, é provável que o autor iria descer naquele local e o motorista aguardaria ali até o retorno pós crime. O veículo permanece alguns segundos parado no local, no entanto após a vinda de outro automóvel de frente os autores desistem daquele local, e saem possivelmente em busca de um local menos visível para estacionar o veículo e aguardar a prática do crime" (fls. 70/73). Mencionada dinâmica, demonstrada pelas imagens de câmeras de segurança e dos horários ali indicados, refuta a alegação fantasiosa prestada em Juízo pelo réu Kauam de que não tinha ciência da prática delituosa e de que, após abastecerem e saírem do local, o adolescente J.G.S.S., que estava na direção nesse momento, decidiu voltar ao posto para comprar um refrigerante, mas que saiu do veículo e foi a pé. Alegou em seu interrogatório que sequer sabia dirigir, no entanto, foi relatado que "Após o crime o autor passa novamente pela calçada da esquina das ruas Monte Castelo com Duque de Caxias e 16 segundos depois o automóvel Gol passa em alta velocidade vindo do mesmo sentido que o autor fugiu" (fls. 79), lapso temporal que inviabiliza o próprio adolescente J.G.S.S. de ter voltado a conduzir o automóvel, levando a crer que Kauam já o aguardava na direção, juntamente com Jeniffer, para a fuga.

Não se mostra verossímil a versão apresentada de que os acusados não tinham conhecimento de que o inimputável J.G.S.S. iria cometer o delito. Este foi preso em flagrante pela prática de outro roubo e descreveu pormenorizadamente o modo como o

delito foi praticado e a ciência e participação dos réus na empreitada criminosa, como descrito no relatório investigativo de fls. 36/97.

Não há que se falar no reconhecimento de participação de menor importância, haja vista que os acusados contribuíram de igual modo para a prática do crime em comento e na sua consumação, independente de qual dos indivíduos invadiu o posto de combustíveis, pois os réus auxiliaram seu comparsa para chegar e depois fugir do local dos fatos em alta velocidade.

Assim é a jurisprudência:

APELAÇÃO – roubo qualificado, com uso de arma de fogo. Apelantes confessos quanto a subtração: art. 197, CPP, satisfeito. Descrição dos fatos pela vítima: afirmação de três apelantes (BRUNO, ALEX, ANSELMO) o terem abordado, batendo com algo metálico na janela de seu veículo – submeteu-se a eles. ANDERSON permaneceu no carro para vigia, segurança e fuga, função não menos importante, a afastar ser mero partícipe. Reconhecimento do IP, ratificado em Juízo. Afirmação dos Policiais Militares de que durante a perseguição foi visualizada arma, bem como quando ALEX e ANSELMO saíram do carro, exibiram arma de fogo para eles. Reconhecimento da forma qualificada: policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem. Art. 59, CP, a pena de cada um foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos circunstância agravante genérica de reincidência para ANDERSON. Aplicação da forma diferenciada do uso de arma de fogo: apresentando o Legislador Penal aquele modo com pena distinta, de se aplicar assim, não se constituindo em qualificadora geral do crime. O regime prisional tem previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. (TJSP; Apelação Criminal 1500273-45.2020.8.26.0537; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2021; Data de Registro: 27/07/2021).

Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – – Condenação mantida – Recurso improvido. Pena-base acima do mínimo legal – Maus antecedentes – Utilização de condenações atingidas pelo período depurador – Possibilidade – Circunstâncias do caso concreto que justificam a elevação da pena na primeira fase observados os parâmetros do artigo 59 do Código Penal – Recurso improvido. Causa de aumento do emprego de arma de fogo – Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante – Restrição da liberdade – Majorante comprovada – Vítimas amarradas e mantidas em poder dos assaltantes – Recurso improvido. Reconhecimento da participação de menor importância – Impossibilidade – Conduta do apelante contribuiu efetivamente para a consumação do crime – Recurso improvido. Dupla majoração – Aplicação cumulativa de causas de aumento de pena – Possibilidade – Gravidade concreta do delito – Artigo 68, parágrafo único, do Código Penal é faculdade do julgador e pode ser afastado no caso concreto – Recurso improvido. Regime fechado mantido – Pena superior a oito anos – Inteligência do artigo 33, § 2º, alínea "a" do Código Penal – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500862-02.2019.8.26.0269; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga – 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021).

Tampouco é o caso de afastamento da causa de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo, sob o argumento de que o objeto não foi apreendido ou que não houve realização de prova pericial. Isso porque, para a sua incidência, mostra-se suficiente a prova oral e documental produzida nos autos, a demonstrar a efetiva utilização da arma de fogo no roubo.

Assim é a jurisprudência:

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendido o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo (porque não apreendida e não periciada), redução da pena pela confissão e menoridade relativa e fixação de regime aberto. Descabimento. 1. Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Impossibilidade. O reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão efetiva do referido instrumento e sua submissão

a perícia. Basta, para tanto, suficiente credibilidade da prova oral quanto à existência efetiva de arma. Precedentes. Ainda, o emprego de arma, no crime de roubo, não consiste em vestígio da infração, mas em meio intimidativo, a tornar mais vulnerável a integridade física do sujeito passivo. Assim, mantida a majorante. 2. Pena. Cálculo. Forma equivocada. Readequação necessária. Razoabilidade. Respeito ao princípio da individualização da pena. Redução que se impõe. 3. Menoridade relativa e confissão. Prejudicado. Sentença que já considerou menoridade relativa e confissão, aplicando-as, efetivamente, no cálculo da pena. Pleito prejudicado, por ausência de interesse recursal. 4. Regime aberto. Descabimento. regime inicial fechado que se mostra o mais adequado para que a reprimenda atenda aos princípios da necessidade e suficiência. Precedentes. Somente a segregação em regime fechado é adequada, "in casu", para que a pena imposta atinja sua finalidade especial negativa, ou seja, impedir que os indivíduos/penitentes retorne à prática criminosa, considerando o delito praticado e as circunstâncias nas quais fora cometido. Parcial provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1500091-55.2021.8.26.0236; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibitinga - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/01/2022; Data de Registro: 18/01/2022). Grifo nosso.

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA Pretendida a absolvição do delito de extorsão por insuficiência probatória. Alternativamente, afastamento da "restrição a liberdade" por "bis in idem", afastamento do emprego de arma de fogo porque não apreendida para ser vistoriada, além de não ter sido mencionada por uma das vítimas; redução da pena pela confissão e situação favorável do art. 59 do CP. Parcial cabimento. 1. Absolvição. Impossibilidade. A extorsão é delito formal, ou seja, consuma-se quando a vítima se submete e pratica o ato, a omissão ou permissão imposta pelo agente, o que ocorreu no caso, independentemente da obtenção da vantagem ilícita. Súmula 96 do E. STJ. 2. Afastamento da "restrição de liberdade". Descabimento. Situação observada no crime de roubo e, de forma independente, também no de extorsão, ressaltando-se mais uma vez que, neste último, a obtenção efetiva da vantagem indevida, que se pretendeu garantir, não impediria a já existente consumação do ilícito. 3. Afastamento do "emprego de arma de fogo" no roubo. Descabimento. Ressalta-se que no roubo, o reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão efetiva do referido instrumento e sua submissão a perícia. Precedentes. Ainda, o casal afirmou seu emprego em juízo. Assim, evidenciada a causa, que fica mantida. 4. Redução da pena pela confissão e circunstâncias favoráveis ao réu. Descabimento. Réu que confessou parcialmente os fatos, admitindo apenas participação no primeiro crime, onde, destaca-se, a atenuante foi considerada. Nos demais, ela, a confissão, não existiu, daí que inviável de reconhecimento. Mas, mesmo que assim não fosse, a pena básica foi mantida na primeira fase. De modo, na segunda fase não poderia ser reduzida a sanção aquém do mínimo (Súmula 231 do E. STJ). Negado provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1510116-25.2019.8.26.0228; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/09/2021; Data de Registro: 14/09/2021). Grifo nosso.

Não merece amparo a aplicação do princípio da insignificância ao presente caso, uma vez que referido princípio não pode ser aplicado de maneira indiscriminada. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância, a saber:

- (i) a mínima ofensividade da conduta do agente;
- (ii) nenhuma periculosidade social da ação;
- (iii) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
- (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC84.412/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 19/10/2004).

No caso em análise, mostra-se inviável a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o delito foi praticado mediante grave ameaça. Esse é o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal:

RECURSO ORDINÁRIO - CONVERSÃO - HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação,

no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas corpus, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova. ROUBO – INSIGNIFICÂNCIA – INADEQUAÇÃO. O princípio da insignificância não se coaduna com o crime de roubo, pluriofensivo, a revelar tutela não apenas do patrimônio, mas alcançando integridade física e moral da vítima. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. (STF – RHC: 117670 SP 0210181-70.2012.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/04/2021). Grifo nosso. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE. É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC 106360, Relator(a): Min. Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 18.09.2012, processo eletrônico DJe-195 divulg 03.10.2012 public 04.10.2012). Grifo nosso.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, terem os acusados realizado o delito descrito na denúncia, nos termos do disposto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, pelo qual se impõe a correlata condenação.

Dito isso, passo à dosimetria da pena.

01) KAUAM PEREIRA AMARAL, vulgo “Sidiei”

Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar, igualmente não possuindo antecedentes criminais. Não existem elementos aptos à valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As consequências do crime são aquelas ocorridas usualmente, o mesmo se dando com as circunstâncias. O comportamento da vítima em nada influenciou para o cometimento do delito.

Deste modo, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, no entanto, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal nesta fase.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), razão pela qual, aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Da análise do caso concreto, vislumbro, ainda, a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), na medida em que o delito foi praticado por três indivíduos, sendo um deles inimputável (J.G.S.S.), o qual estava em poder da arma de fogo, e o réu garantiu o sucesso da empreitada criminosa. Assim, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Colaciono o seguinte julgado acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE.

PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo

Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020). 2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 648.536/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 28/4/2021.).

Assim, fixo a pena final, corporal e pecuniária, em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa. Não há notícias da condição econômica do réu. Sendo assim, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o fechado.

Deixo de conceder ao condenado o benefício previsto no artigo 44 do Código Penal, por ter sido o crime praticado mediante grave ameaça. Incabível a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, por não estarem preenchidos os requisitos legais.

02) JENIFFER MARIA SILVA BARBOSA

Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar, igualmente não possuindo antecedentes criminais. Não existem elementos aptos à valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As consequências do crime são aquelas ocorridas usualmente, o mesmo se dando com as circunstâncias. O comportamento da vítima em nada influenciou para o cometimento do delito.

Deste modo, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), razão pela qual, aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Da análise do caso concreto, vislumbro, ainda, a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), na medida em que o delito foi praticado por três indivíduos, sendo um deles inimputável (J.G.S.S.), o qual estava em poder da arma de fogo, e a ré garantiu o sucesso da empreitada criminosa. Assim, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Colaciono o seguinte julgado acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE.

PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020). 2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida

em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 648.536/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 28/4/2021.).

Assim, fixo a pena final, corporal e pecuniária, em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa. Não há notícias da condição econômica da ré. Sendo assim, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o fechado.

Deixo de conceder à condenada o benefício previsto no artigo 44 do Código Penal, por ter sido o crime praticado mediante grave ameaça. Incabível a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, por não estarem preenchidos os requisitos legais.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR os réus:

- a) KAUAM PEREIRA AMARAL, vulgo "Sidiei", qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.
- b) JENIFFER MARIA SILVA BARBOSA, qualificada nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Inexistindo fato novo autorizador da revogação da prisão processual, falece ao réu KAUAM PEREIRA AMARAL o direito de apelar em liberdade. Recomende-se o condenado na prisão onde se encontra tolhido de sua liberdade.

Concedo à sentenciada JENIFFER MARIA SILVA BARBOSA o direito de recorrer em liberdade, salvo se estiver presa por outro processo.

Após o trânsito em julgado:

- Intimem-se os acusados para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias;
- Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para fins de registro no IIRGD;
- Oficie-se ao TRE, comunicado esta decisão, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal;

Honorários ao defensor na forma do convênio.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Dracena, 12 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA